

[20] [개선, 통보] 사항

1. 제 목 : 매입임대 및 전세임대 임차인 중복입주 등 관리 미흡
2. 조치부서 : ☞☞☞☞☞☞처(개선), ☒☒☒☒지역본부(통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

공사는 도심 내 최저소득계층이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 기존주택을 매입하여 수급자 등에게 공급하는 기존주택 매입임대사업과 기존 주택을 임차하여 저소득 서민에게 전대하는 기존주택 전세임대사업 등 공공임대 주택사업을 시행하고 있다.

「공공주택 특별법」 제48조의3 및 제49조의3의 규정에 따르면 국토교통부장관과 공공주택사업자는 임차인에 관한 정보를 공유함으로써 공공임대주택에 중복하여 입주 또는 계약하고 있는 임차인이 있는지를 확인하게 되어 있고, 임차인이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공공임대주택을 임대받거나 공공임대주택에 중복하여 입주하거나 계약한 것으로 확인된 경우에는 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절할 수 있도록 하고 있다.

아울러 매입임대주택 및 전세임대주택 입주자 모집공고 시에도 공공임대주택에 중복으로 입주하는 것은 불가함을 안내하고 있다.

따라서 공공임대주택 임차인을 신규로 선정하거나 임차인과 재계약을 하고자 하는 경우에는 임차인의 중복입주 여부 등을 확인하여 부당한 지원이 이루어지지

않도록 관리하는 것이 타당하다.

그러나 공사가 시행하고 있는 매입임대주택과 전세임대주택의 입주자에 대해 중복지원 여부 확인을 위해 주거복지시스템 자료를 검토한 결과 [표 26]과 같이 ○○○○지역본부에서 중복입주 여부 등에 대한 확인 없이 임차인 ***27)와 매입임대주택은 2009. 4. 27.~2017. 6. 30.까지, 전세임대주택은 2011. 6. 21.~2017. 6. 20.까지 각각 계약을 체결한 사례가 확인되었다.

[표 26] 매입임대 및 전세임대 중복지원현황

(단위 : 원)

지원 유형	지원자	지원대상 주택	계약 차수	임대차기간		보증금	임대료	소유자
				시작일	종료일			
매입 임대	***	○○광역시 ○구 ○○6길 41-7 ○○○호(○○빌)	1	2009. 4. 27.	2011. 6. 30.	2,500,000	46,660	LH
			2	2011. 7. 1.	2013. 6. 30.	2,620,000	48,890	
			3	2013. 7. 1.	2015. 6. 30.	2,475,000	51,230	
			4	2015. 7. 1.	2017. 6. 30.	2,879,000	53,740	
전세 임대	***	○○광역시 ○구 ○○8길13 ○동 ○○○호(○○동, 성○○아파트)	1	2011. 6. 21.	2013. 6. 20.	50,000,000	79,160	&&&
			2	2013. 6. 21.	2015. 6. 20.	50,000,000	79,160	&&&
			3	2015. 6. 21.	2017. 6. 20.	60,000,000	95,470	%%%

자료 : 주거복지시스템 자료 재구성

이와 관련하여 주거복지시스템의 내부통제 적정성 점검 결과 신규계약이나 임대차보증금 증액 등에 따른 재계약 시에는 임차인의 중복지원 여부 확인이 가능하나 묵시적 갱신계약 체결 시에는 중복지원을 점검할 수 있는 기능이 미흡한 것으로 확인되었다.

그 결과 임차인이 공공임대주택을 부당하게 중복으로 지원받을 우려가 있다.

27) 임차인은 대상주택에 대하여 각각의 계약체결 시점에 해당 주택으로 주민등록을 반복적으로 이전하였음

5. 조치할 사항

☞☞☞☞☞☞처장은

매입임대주택 및 전세임대주택 임차인과의 묵시적 갱신계약 시 중복지원 여부를 점검할 수 있도록 정보시스템 기능을 보완하시기 바라며(개선),

☒☒☒☒지역본부장은

공공임대주택에 중복하여 계약한 임차인에 대하여 계약해지 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다(통보).